ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. މުހައްމަދު ޖާވީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 30 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/47

ފައިސާ ހޯދުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުން 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Bank of Maldives PLC v. Mohamed Jaaveedh

އެއްބަސްވުމެއްގެ މާއްދާއެއް، އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާއި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތާ މުޅިން ފުށުއަރާނަމަ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި އެ މާއްދާ އެއްފަރާތްކޮށް، ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބޭރުފުށުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅައި، އޯވަރޑްރާފްޓް ކާޑުން އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދައްކަވަން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުވުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބާކީ 44,594.80ރ. މުހައްމަދު ޖާވީދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ނިންމައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ބާޠިލްކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި މައްސަލައަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ (މިއީ ފަހުން "ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް") އާއި ގ އ. ގެމަނަފުށި، ސާވާ، މުހައްމަދު ޖާވީދާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 3 އޭޕްރީލް 2019 ގައި "އޯވަރޑްރާފްޓް ސްކީމް" ގެ ދަށުން ޕްރީޕެއިޑް ކާޑެއް މުހައްމަދު ޖާވީދަށް ދޫކުރުމުން ކަމަށާއި، ބޭނުންކުރުމުން މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކައުންޓުގައި ނެތް ފައިސާއެއް އޯވަރޗާޖް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސާ މުހައްމަދު ޖާވީދާ ދެމެދު ނަންބަރު BML/VILB/MCOD-35/2020/001 ސެންކްޝަން ސިޓީ (މިއީ ފަހުން "ސެންކްޝަން ސިޓީ" ނުވަތަ "އެއްބަސްވުން") ގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ތަޢާރަފުގައި ބުނެފައިވަނީ 03 އޭޕްރީލް 2019 ގައި މުހައްމަދު ޖާވީދަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އޯވަރޑްރާފްޓް ކާޑު ބަންދުކޮށްލުމުން ކާޑުގެ ބާކީއަށްވާ އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ޤަރުޟެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކޮށް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި "ލޯނުގެ އަދަދު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ބާކީވާ ޖުމްލަ ބާކީ 354,200.17 (ތިންލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ ސަތާރަ ލާރި) ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ސެންކްޝަން ސިޓީގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، ބޭސިކް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ބަދަލުކޮށް، މި މުއްދަތުގައި ބޭސިކް ސެކިއުރިޓީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް، ސެންކްޝަން ބާޠިލުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ މުޙައްމަދު ޝާހިދާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް، އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާކަމަށް ބުނެ، ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ، އިންޓަރެސްޓާ ޖޫރިމަނާއާއެކު އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާގައި ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް ލޯނު ދޫކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާތީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛
2. ދެފަރާތު ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ކާޑުގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން؛
3. އޭޓީއެމް ކާޑުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ކާޑުގެ ބާކީއަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނާއިރު، އިތުރަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮން ގޮތަކަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން އަދި ފައިސާ ނަގާފައިވާނަމަ އެ ނެގި މިންވަރެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭނެ ފަދަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން؛
4. މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދުނު ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ މުޢާމަލާތާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ކަމަކަށްނުވާތީ، އެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވާކަން؛
5. މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ އެކައުންޓުގައި އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްދު ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި ހުށަހެޅުމާމެދު ސިވިލް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް މި ޚުލާޞާގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ބިނާކުރި އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ލޯން ދޫކުރަންޖެހޭކަމާއި، އެ ލޯން ދޫކުރަންޖެހުނީ ސެކްޝަން ސިޓީގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައިކަން އެނގެން އޮންނަނީ، އެކަން ކޮށްފައި ނުވާކަމުގެ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހިނގާފައިވާކަން؛

2. މުހައްމަދު ޢާބިދުގެ މަސްވެރިޔާ ކާޑުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށް ފައިސާ އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހެކި ބުނާކަން؛

3. އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ދުވަސްވުމުން ހިނގާ ކަމެއް ނޫނީ އެ ގޮތް، ކަމާ ގުޅުވިފައިވާ ނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެކަން ހިނގާ ދުވަހުގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ބެލުމަށް ހެކި ސާބިތުނުވާކަން؛

4. އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެންޓްރަލް ސިޓީގައި އަންގާ ލިޔުމުން ފޮނުވަން ޖެހޭނެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖަހަން ބަލަހައްޓާ ސެންޓްރަލް ސިޓީ ބަލާނެކަމަށް ވާޖިބުކުރާކަން، މުހައްމަދު ޢާބިދު އެފަދައިން ހަމަޖެހިގެން ނުވާކަން؛

5. މުހައްމަދު ޢާބިދުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް އެދިފައިވާކަމަށް ހެކިތަކުން އަންގާ ނުލާކަން؛

6. މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވޭ ހުކުމުގެ ފުރިހަމަކަމާ ދިމާވާނެ ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ކުރެވުނު، ކުރެވިގެން އަސާސީ ހެކިތަކުގެ ދުރުވެރިވުމުން، ބަޔާން އަދި މާލީ ސްޓޭޓްމަންޓް އެއް ފާހަގަކުރަނީ ތަފާތު ފަރާތަކުން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފަދަ ހެކި ކުރުމަށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއް ކަމަށް އެކަށައަޅަންޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/47 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފީ 02 (ދޭއް) ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ބޭނުން ކުރި ގޮތުގެ ފައިސާގެ ފަރާތުން ބެލުމަށްފަހު، ސްޓޭޓްމަންޓް ކާޑު ސެންޓްރަލް ސިޓީގައި މި މުޢާމަލާތު ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކާއި ހިފެހެއްޓިކަމަށް، އެއްބަސްވުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މާއްދާއެއްކަމަށް، މުޅި އެއްބަސްވުން ނަގާފައިވާ ޝަރުޠުގެ ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ނޯޓިސް ވާޖިބު ދަޢުވާއަކީ ހެކިތަކެއް ނެތިކަމަށެވެ. މީގެ ތަފާސީލުގައި މުހައްމަދު ޢާބިދުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާނެ، އެއްބަސްވުމުގައި ސާބިތުވެފައިވާ ނުކުތާ ހޯދުމަށް ގުޅިފައިވާކަމަށް، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙައްޤު ދަޢުވާގައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހައްލުކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ބަލާފައިވާކަމަށް، މިއީ އިސްތިއުނާފީ އަރިހުގައި ދިފާޢުގެ މައްސަލައަށް ކަމަށް ނަޒަރު ކުރެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިރާސާކުރި މައްސަލައިގައި، މި މައްސަލައިގައި މަޝްހޫރު ކަނޑައަޅަންޖެހުނު، އެއްބަސްވުމުގެ ކަމަށް ހަރުދަނާ ބަލާ ޝަރުޠު (ވާޖިބުން) ހަރި މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން، މި އެއްބަސްވުމަށް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ކަމަށް އެކަށީގެން ސާބިތު ކަމުގައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މުޙައްމަދު ޒާހިދުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިޔާ ކާގެ ބުނުންކުރުމުގެ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރުގެ ފައިސާ ނަގާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ދަޢުވާއާއި އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހެކިތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނާޝިދު ވ. ސްޓޭޓް އަދި ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުގެ ތަޢާރަފުގައި 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މި އިސްތިއުނާފުގައި މުރާޖަޢާކުރާ ޤަޟިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ބަޔާންކުރާ އިންސާފު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތަކާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު، 03 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔާގައި ކުރިމަތިވާ ޝަކުވާ ބާކީއަށް 354,200.17 ރުފިޔާ 3 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުވާކަމަށް ބަލައިގެން ދޭ ނިޔާ، މި މަރުޙަލާގައި އިސްތިއުނާފުން ގޮވާލި ދިފާޢު މުރާޖަޢާކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަށް ނިންމާފައިވާކަން ބުނެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުޙަލާގައި ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކެނީ ނިންމުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެކިތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ނުކުތާއަކާ ގުޅުންހުރި މި މަރުޙަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ނުފެނޭ ކަމަށެވެ، ނަމަވެސް ފުރުޞަތުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ދިފާޢުތަކާ ސާބިތުކުރުމުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާފައި ނުވާކަން ބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، އިސްތިއުނާފުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އަދި މުރާޖަޢާކުރާ ޤަޟިއްޔާ ހިމެނޭ ޝަރީޢަތުގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިޔާ ނުވަތަ އިޖުރާއާތުގެ އޮނިގަނޑު ހިމެނޭ ހެކިތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ބަޔާނެވެ، އިސްތިއުނާފުން ލިޔުމުން ސާބިތުކުރާ ނިޔާ ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް ދެވަނަ ފަރާތުން ލިޔުމުން އިތުރުކުރިއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކަށް، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާ ހިމެނޭ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ، އިސްތިއުނާފުގެ ނިޔާ ބަލާ ޤާނޫނީ ޙައްޤު ދޫކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އިސްތިއުނާފުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހުރިހާ އިޖުރާއާތުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ސާބިތުކުރުމާއި ގުޅޭ އަސާސްތައް، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި 7 ވަނަ މާއްދާ އިސްތިޢާރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބާރު ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެކަން އިސްތިއުނާފުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ތަޢާރަފުކުރެވޭ ހުކުމްތަކަށް ބަލާއިރު ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ހިމެނޭ އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާއިން އިސްތިއުނާފުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޔާއަށް، އިސްތިއުނާފުން ޖެހިލުންވެ ފާހަގަކުރެވޭ މި ބަޔާން ހިމެނުމުގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގައި، ބާރުވާ އަމުރު މުޢާމަލާތް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ދޫކުރި ފައިސާ އިސްތިއުނާފުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާއި ބައިވެރިންގެ ހިއްސާއި ފުރުޞަތާއި ހުރިހާ ހަމަހަމަކަމާ، ސިވިލް

ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2024-267 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައަޅައި، ނަންބަރު BML/VILB/MCOD-35/2020/001 ސެންކްޝަން ސިޓީ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން (13 މެއި 2026 ގެ ނިޔަލަށް) ބާކީ ނުދައްކާވާ 44,594.80ރ. (ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި) އަދި މުޙައްމަދު ޖާވީދުގެ ފަރާތުން ބޭންކަށް އެކު މުޅި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ން ފެށިގެން 01 (އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް މުޙައްމަދު ޖާވީދަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ގާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރެއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މާޒީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިން އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ރުހި ގަބޫލުވުން، އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކުރުމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ބައިވެރިވުން ގާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ލާޒިމުކުރެއެވެ.

2. އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ބަދަލުން، ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން ބައިވެރިކުރާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ބާޠިލުވާނެއެވެ (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނުގެ 12، 13، 14 ވަނަ މާއްދާ).

3. އަސްލު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓު ވެފައިވަނީ މަޖުބޫރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން އޮތީ އެދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގައެވެ (އަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އެޑިއުކޭޓް ސްކޫލިންގް ޕްވޓ ލޓޑ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފް 25 އަދި 27).

4. މި އުސޫލުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާކުރެވެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭ މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުރަގަނޑު ނުފޫޒު ފޯރުވައިފާވަކަމުގެ އިފްތިރާޟްކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި (Presumed Undue Influence)، ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމަށް ވަގުތެއްގައި ހުށަހަ މީހާއަށް އެކަން ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ ބަދަލުވާނެއެވެ. ވ. ރިޔާސް ހުސައިން [2021] SC 82 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/99 ޤަޟިއްޔާ) އަދި ހުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ސަޢީދު [2024] SC 19 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/96 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

5. ޑޮކިއުމަންޓުގައި ކުރަހާ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ މީހާގެ ދުރުން ނުކިޔާ ކަމަށް ބުނާ ހާލަތުގައި، އެ މީހާ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުރުމުގައި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަންދުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އޭގެ އިދިކޮޅު ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭހާ ހިނދަކު، ބާރުވާނެއެވެ. ބަންދުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ކަމުގައި ބަލާފައިވާނެއެވެ (ޢަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އޮޕްޓިމާ ކޮލީޖިއޭޓް ޕވޓ ލޓޑ (2017/SC-A/40) އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވ. ޙުސައިން ރަޝީދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)).

6. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގެ ނަތީޖާއަށް އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ. މިގޮތަށް ވީމާ އެއްބަސްވުމަކާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ފަރާތްތައް ކޯޓުމައްޗަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ދެފަރާތުގެ ލިޔުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި، ކަނޑައެޅުނު ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތާއި ދިމާކަށެވެ.

7. ލިޔުމުން ލިޔެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތައް ނިމުން، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުސޫލު ގެތިރިބައިޓް އެކެޑެމީ ޕވޓ ލޓޑ ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) ޤަޟިއްޔާއާއި، ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ވ. އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާއާއި، ޕްރިސިޝަން ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ލިޔުމުގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މާއްދާއެއް ކިޔުން މާނަކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމަށްބަލައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާއިން ބައިވެރިން ނިޔަތް ބޭނުންވި މާނަ ކިޔުން ނަގަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓު ކިޔައިދޭ ބައިވެރިންނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަކަށް ގޮތްތެރިކަމާ ހުރިހާ ހާލަތަކަށް އެނބުރި ސަކަތަށްވުރެ ޤާނޫނީ ބަހުރަވައަކަށް، އެ މާއްދާ މާނަކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ. އެއީ މާނަކުރަންވާނީ ލިޔެފައިވާ ބަސްތަކަށް ބަލައިގެން، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަށް ބެލުމުން ލިޔުން ކަނޑަވަރު ކުރެވިފައި އޮތުމާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިވެރިންގެ މައުނަވީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށްކަން ނޫނެވެ (ގެތިރިބައިޓް އެކެޑެމީ ޕވޓ ލޓޑ ވ. ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) [2021] SC 65 (2020/SC-A/34) ޕެރެގްރާފް 62).

9. އެއްބަސްވުން ކިޔުމުން، ވަކިކަމަކާމެދު އެއް މާނައަށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭން ފުރުޞަތުވާނަމަ (ambiguity)، އަދި އެއީ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތެއްނަމަ، ކޯޓުން އެކަމެއް މާނަކުރާނީ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފްޒުތަކާއި ފުރުޞަތަށް، ވިޔަފާރިއަށް ފަހި ނުވާގޮތަށް އެކަށޭނަ (business common sense) މާނައެކެވެ (ޕްރިސިޝަން ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު [2022] SC 60 (2021/SC-A/53) ޕެރެގްރާފް 22.3).

10. އެއްބަސްވުމުގެ އެއް މާއްދާ އަނެއް މާއްދާއާ ފުށުއަރާނަމަ، ނުވަތަ ދެ މާއްދާ އެކުގައި ކިޔުމުން އެއް މާނައަށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭނަމަ، ފަރާތްތައް ބޭނުންވީ ބޭރުފުށުން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ފެންނަން އޮތް ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ނިޔަތަކީ ކޯޓަށް ބޭރުފުށުން ކަނޑައަޅަމުންދާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އިބާރާތް ވިޔަފާރިގެ ވަށައިގެންވާ ހާލަތާއި، ވިޔަފާރީގެ މަގްސަދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ބަލައިގެންނެވެ.

11. އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް، އެއްބަސްވުން ވުޖޫދުވުމުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާ މުޅިން ފުރުއަރާގޮތަށް އޮތް މާއްދާއެއްނަމަ، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި އެ މާއްދާ އެއްފަރާތްކޮށް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ސްޓޭންޑަރޑް ފޯމް ސެކްޝަނެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމާނުގުޅޭ މާއްދާއެއް (ޑިސްބަރސްމަންޓް އެގްރީމަންޓް މާއްދާ) އެއްފަރާތްކޮށްގެން، ކޯޓުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނަގާފައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން މާނަކުރަނީ މި އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.

12. އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާއި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ތަޢާރަފާއި، މަޤްޞަދު ބަޔާންކުރާ މާއްދާއި، އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތައް އެކުއެކީ ކިޔާލުމުން ބަލަންވާނެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުޅިން އަޅަން ޖެހުނީ ދޫކުރާކަމަށް މާނަކުރާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ބިޒްނަސްތަކުގައި ދުލި، ބޯން އިންސްޕެކްޝަން ބަޔާންކުރަނީ ނުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

13. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ހާލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންވާނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅި ހުޖްޖަތާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުވާ ނުކުތާއަކަށް އަދި އެ ނުކުތާއަކާމެދު ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުކަނޑައަޅައެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 އަދި 18 ވަނަ މާއްދާ).

14. އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުގައި ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަށާއި، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010) 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އަހުމަދު ނަޝީދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހުމަދު ނަޝީދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ. މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރި ބޯޓް އޮޅު މާލޭ ވިލާސް ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނިންމާފައެވެ.

ކަނޑައެޅުނު ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޔަޤީން ހެއްކާ ދެބަސްވުމެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ހިލާފު ކަމަށް ބޯޓް އޮޅު މާލޭ ވިލާސް ފަރާތުން ބަލާފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މި ޤާނޫނުގައި ނަގާފައެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޕީވީ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ފުލްބެންޗު 9: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޕީވީ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ޕެރެގްރާފު 25 އަދި 27)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އޭޕީވީ ހޯލްޑިންގްސް ޕވޓ ލޓޑ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފު ނުކުތުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުފުޅުން ރައްޔިތުގެ ފުލްބެންޗު 9 އާއި 10 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ކޮންޓްރެކްޓު ވެއްޖެއްޔާ މުޤައްދަމާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުނިކުމަށް ބޮޑުމަ އެކަން ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން އޮތީ އެފަރާތެއްގެ ބޮޑާ މަސްޢޫލިއްޔަތެވެ.
2. ޤާނޫނުގައި މިފަދަ ޝަރުޠުތަކެއް ނެތުމުގައި ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޤާނޫނުގައި ހިފެހެއްޓުމުގައި ބަލާނީ ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު ޝަރީޢަތުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބަލާނެ މައްސަލައިގެ ބައެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
3. ހިލާބު ހައްޤާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށް ބޭނުން ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު ފަރާތުން ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

ހުސައިން އަބްދުލްޤާދިރު ވ. ރިޔާޒް ހުސައިން

ހުސައިން އަބްދުލްޤާދިރު ވ. ރިޔާޒް ހުސައިން [2021] SC 82 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/99 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހުސައިން އަބްދުލްޤާދިރު ވ. ރިޔާޒް ހުސައިން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުލްބެންޗު 9 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަޢުލޫމާތު އެއްބަސްވުން ވެއްޖެކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ ފަރާތަށް ބޮޑާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވާ ހާލަތްތަކުގެ މިސާލަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދު މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުރަގަނޑު ޤާނޫނީ ފުރުޞަތުއިވާކަމުގެ އިތުބާރުކަށް ކުރުވާ ހާލަތެވެ (Presumed Undue Influence).
2. އެފަދަ ހާލަތުގައި ޤާނޫނީ ފުރުޞަތުކަމަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަން ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގައި ހިންގިކަމުގެ ބާރު، ޤާނޫނީ އުސޫލުން ބަލަންޖެހެނީއެވެ.

ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު

ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު [2024] SC 19 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/96 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙުސައިން ހިލްމީ ވ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 9 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ނުރަގަނޑު ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމުގެ އިފްތިރާޟް ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި (Presumed Undue Influence)، ނުފޫޒު ފޯރުވާފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަން ނަފީ ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، ނުފޫޒެއް އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

މުހައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު

މުހައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުހައްމަދު ރަޝާދު ވ. ހުސައިން ރަޝީދު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުޓްނޯޓު 10 ގައި ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖޮއިންޓުގައި މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ މީހާގެ ނަމުން ނޫނީ ކަމަށް ބުނާ ހާލަތުގައި، ބުނުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ޖޮއިންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭ ސާބިތުކޮށްދޭ ނުކުތާތަކެއް ހިނދަކު، ބަލައިގެ ބަޔާންތަކާއި ވަޒީފާތަކެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

މެރިޓައިމް އެކަޑެމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތު (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން)

މެރިޓައިމް އެކަޑެމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތު (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން) [2021] SC 65 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/34 ޤަޟިއްޔާ) ޖުމްލަ ޞަފްޙާ 62

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޤަޟިއްޔާ: މެރިޓައިމް އެކަޑެމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވ. ދައުލަތު (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން). ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔަށެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ލިޔެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްއެއްގެ މާއްދާއެއް ކޯޓުން މާނަކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.
2. ޒިޔާދަ އުފެދިފައިވާ މާއްދާއިން ބައިވެރިން ދެކެން ބޭނުންވި މާނަ ކޯޓުން ނަގަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓް ކިޔައިދޭ ބައިވެރިންނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހުރިހާ ޙަޤީޤަތެއް އެނގިގެން ހުރި ސިކުނޑި [illegible] ކިޔުންތެރިއަކަށް، އެ މާއްދާ މާނަކުރެވޭ ގޮތެވެ.
3. އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭ ނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓް ބުރަވާންވާނީ ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބޭރު ފުރުން ކަށަވަރު ކުރެވެން އޮންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިވެރިންގެ މައްސަލަ ނިޔަތުގެ މައްޗަށް ނުދެވެ.
4. ބައިވެރިންގެ ނިޔަތަކީ ކޮބައިކަން ބޭރު ފުރުން ކަށަވަރުކުރާއިރު ޒިޔާދަ އުފެދިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެ އިބާރާތް ވުޖޫދުވުމުގެ ވަށައިގެންވާ ހާލަތާއި، ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތް ދިރާސާކޮށްގެންނެވެ.

ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް) ވ. އަތަމާ ޑެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް) ވ. އަތަމާ ޑެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/46 ފައިސަލާ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް) ވ. އަތަމާ ޑެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ލިޔުމުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ޚުސޫމަތެއް ހުށަހެޅޭ ހިނދު، އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެ އުސޫލުތަކަށް މި ހުކުމުގައި ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވަލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވަލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު [2022] SC 60 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/53 ފައިސަލާ) ޕެރެގްރާފު 22 އަދި 22.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަޓީ ޑެވަލޮޕަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަވާލާދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ދަޢުވާއަށެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން، ވަކިވަކިގޮތުގައި އެއް މާނައަށް ވުރެ ގިނަ މާނަ ނެގޭން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ (ambiguity)، އަދި އެއީ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކުގައި، ކޯޓުން އެކަމެއް މާނަކުރާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލުތަކާއި ފުރިހަމަ، ވިޔަފާރިއަށް ފަހި ނުވާ އެކަށީގެން (business common sense) މާނައަކަށެވެ.

2. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ހަޤީޤަތްތަކާއި، ވަޒަންކޮށްގެން ކަންކަން ބަލައި، ވިޔަފާރިއަށް ފަހި ނުވާ އެކަށީގެން ކުރެވޭ މާނަ ދޫކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އިންވެސްޓަރސް ކޮމްޕެންސޭޝަން ސްކީމް ލިމިޓެޑް ވ. ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް ބިލްޑިންގ ސޮސައިޓީ

ބްރިޓައިން އެކަޑެމީ ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް ވ. ދައުލަތު (މިނިސްޓްރީ އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ކޮމިޝަން) ފެސިލިޓީޒް ފަރާތްތަކުގެ ޙުކުމްތައް

ޢަދުލުން ނަޒަރިއްޔާ ބަޔާންކޮށް

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޤަޟިއްޔާ (ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ)

ޚުލާޞާއަށް: އިންވެސްޓަރސް ކޮމްޕެންސޭޝަން ސްކީމް ލިމިޓެޑް ވ. ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް ބިލްޑިންގ ސޮސައިޓީ. މި ޤަޟިއްޔާ ޤަރާރުގައިވަނީ ބްރިޓައިން އެކަޑެމީގެ ޤަޟިއްޔާއިން ނަޒަރިއްޔާ ބަޔާންކުރާ ޤަރާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކަންކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މި ޤަޟިއްޔާގައި ލިޔެ ކޮމިޝަން ބަލަހައްޓާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންގެ ދެމެދުގައި ހުށަހެޅުމަށް ޢުޤޫބާތް ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިން ނުލަން ބަދަލުވި މާނަ ކުރުން ނަގަންވާނީ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންނަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް އެނގިގަތުމާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތު ހަމަގޮތުން އެނގިހުރި ސަރަޙައްދު ކޮންޓެކްސްޓަކަށް، އެ މާނައަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކަމަށެވެ.